

한국에너지공단 상임감사

통 보 / 개 선

제 목 공공주도 해상풍력단지개발사업 평가위원회 운영 개선 필요 등

소 관 부 서 풍력사업실

조 치 부 서 풍력사업실

내 용

1. 업무개요

풍력사업실은 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 및 「전력 산업기반조성사업 운영규정」(산업통상자원부 고시 제2020-207호)에 따라 국내 해상 풍력 보급 활성화를 위해 해상풍력 적합입지 발굴사업³⁾ 및 대규모 해상풍력 단지개발 지원사업⁴⁾을 추진 중이며, 효율적인 사업추진을 위해 「공공주도 대규모 해상풍력 단지개발 지원사업 운영요령」(이하, “운영요령”이라 한다)을 마련하고 산업부의 승인을 받아 운영하고 있다.

운영요령 제5조(전담기관)에 따라 풍력사업실은 연도별 사업계획 수립, 평가위원회 구성·운영, 수행기관 선정, 사업수행 평가, 사업비(출연금) 관리, 사업 성과분석 등 해당사업의 전담기관 역할을 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

풍력사업실은 운영요령 제7조(평가위원회)⁵⁾에 따라 사업추진을 위해 평가위

3) 공유수면의 계획적 개발 및 해상풍력 최적입지의 선제적 검증·발굴을 위하여 출연금으로 해역별 입지여건, 개발 환경 등에 관한 사전 기초조사를 실시하는 사업

4) 지자체 주도로 대규모 해상풍력 단지개발 추진을 위한 지역수용성·환경성·사업성 등의 사전 타당성 조사를 실시하는 사업

원회를 구성·운영하고 있으며, 평가위원회는 세부사업별 사업(기초, 협업)계획서, 연차·중간보고서 및 최종보고서의 평가, 출연금 등의 환수와 처리, 문제사업의 제재·환수, 그 밖에 사업과 관련하여 필요한 사항 등에 대해 평가, 심의, 자문 등을 실시하고 있다. 따라서, 풍력사업실은 평가위원회가 사업의 내실 있고 공정한 운영에 역할을 다할 수 있도록 관리할 필요가 있다.

또한, 운영요령 제18조(사업비 계상) 제1항6)에 따르면 공공주도 대규모 해상 풍력 단지개발 지원사업 수행기관이 세부사업을 수행하는데 소요되는 사업비의 계상을 직접비와 간접비로 구분하여 실시하도록 하고 세부적인 사항은 [별표 4] 비목별 사업비 계상기준을 따르도록 하고 있다. 따라서, 풍력사업실은 사업계획서 및 사업비 사용실적 보고서 등을 통해 사용용도 및 계상기준에 따라 비목별 사업비가 적정하게 집행되었는지를 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간 동안 운영요령에 따른 평가위원회 운영 기준 및 실적 등에 대해 점검한 결과 일부 미흡한 점을 발견하였다.

-
- 5) 제7조(평가위원회) ① 전담기관의 장은 다음 각 호의 사항을 평가 또는 심의하기 위하여 평가위원회를 구성·운영할 수 있다.
1. 세부사업별 사업(기초, 협업)계획서, 연차보고서, 중간보고서 및 최종보고서의 평가 등에 관한 사항
 2. 출연금 등의 환수와 처리 등에 관한 사항
 3. 문제사업의 제재·환수에 관한 사항
 4. 그 밖에 사업과 관련하여 필요한 사항
- ② 전담기관의 장은 해상풍력 관련 분야의 산·학·연·관 등 전문가 10인 이내로 평가위원회를 구성하며, 평가위원회 구성 시 다음 각 호에 해당하는 자는 배제할 수 있다.
1. 해당사업과 이해관계가 있거나 수행기관에 소속된 자
 2. 불성실·불공정한 평가나 비밀유지 위반으로 최근 3년 이내에 전담기관의 장이 평가위원 자격 제한을 결정한 이력이 있는 자
 3. 평가의 공정성을 해할 염려가 있는 자
 4. 그 밖에 전담기관의 장이 평가위원으로 적합하지 않다고 인정하는 자
- ③ 평가위원회의 위원장은 소집된 평가위원 중에서 호선하며, 간사는 전담기관의 사업 담당부서에 소속된 자로 한다.
- ④ 평가위원회는 소집위원의 3분의 2 이상 참석으로 개최하고, 의결사항은 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하되 가부 동수인 경우에는 위원장이 결정한다. (이하 생략)
- 6) 제18조(사업비 계상) ① 각 수행기관이 세부사업을 수행하는데 소요되는 사업비의 계상은 다음 각 호의 비목에 따라 계상하여야 하며 세부적인 사항은 별표 4에 따른다.
1. 직접비
 2. 간접비

운영요령 제7조(평가위원회)⁵⁾ 제2항에 따르면 평가위원 선임 시 해당 사업과 이해관계가 있거나 수행기관에 소속된 자, 불성실·불공정한 평가나 비밀유지 위반으로 최근 3년 이내에 전담기관의 장이 평가위원 자격 제한을 결정한 이력이 있는 자, 평가의 공정성을 해할 염려가 있는 자 등에 대해 전담기관의 장이 평가위원회 구성 시 배제할 수 있도록 하고 있으나, 평가위원의 회피 또는 기피신청과 관련해서는 따로 정하고 있지 않은 것으로 확인되었다.

공단은 「심의·의결위원회 운영규정」(이하, “규정”이라 한다)에서 공단이 구성·운영하는 위원회 중 대외적으로 영향을 미치는 위원회와 관련된 사항을 구체적으로 정하고 법령에서 별도로 정한 것을 제외하고는 이 규정을 우선하여 적용토록 하면서, 규정 제7조(위원의 제척·회피·기피)⁷⁾에 평가위원의 제척사유, 회피의무, 기피신청과 관련한 사항을 명시하고 있다. 공공주도 대규모 해상풍력 단지 개발 지원사업의 평가위원회 역시 그 운영결과가 대외적으로 영향을 미치므로 규정에서 따르도록 한 관련 사항들을 운영요령에 반영하여 평가위원회가 보다 공정하게 운영되도록 할 필요가 있다.

아울러, 운영요령 제7조(평가위원회) 제3항, 제4항에 따라 호선된 평가위원장은 의결 시 가부동수인 경우 결정권을 갖게 되는데, 호선 절차 등을 비추어 볼 때 위원장은 표결권과 결정권을 모두 갖는 것으로 보인다. 법제처의 「법령·

7) 제7조(위원의 제척·회피·기피) ① 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 심의·의결에서 제척된다.

1. 당해 안건 관련하여 가족 또는 친족관계에 있거나 그 밖의 이해관계에 따른 사정으로 인하여 공정한 결정 및 평가가 불가능하다고 판단된 경우
2. 당해 안건과 관련하여 심의·의결 대상업체 또는 기관의 용역, 자문, 연구, 감정을 수탁하는 등 최근 3년 이내에 특수 관계에 있었거나 있는 경우
3. 당해 안건과 관련하여 최근 3년 이내에 심의·의결 대상 업체 또는 기관에서 재직할 적이 있는 경우
4. 기타 공정한 직무를 수행할 수 없다고 판단되는 경우

② 위원이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하거나 심의·의결에 공정을 기하기 어려운 사정이 있는 경우에는 스스로 그 안건의 심의·의결을 회피하여야 한다.

③ 안건과 관련된 이해당사자는 위원에게 공정을 기대하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우 기피신청을 할 수 있으며, 위원장의 결정 또는 위원회의 의결로 기피여부를 결정할 수 있다.

④ 위원이 심의 안건 대상자와 「공직자의 이해충돌 방지법」 제2조제2호 및 제6호에 따른 사적이해관계자인 경우, 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 제4조에 따라 신고하고 그 심의를 회피하여야 한다.

미래 위험을 예방하고 차별화된 역량으로 신뢰받는 공정한 감사

입안 심사 기준」에서는 위원장으로 하여금 표결권 외에 추가로 결정권을 갖도록 하는 것은 민주적인 의사결정 방식에 부합하지 않은 것으로 판단하여, 특별한 사유가 없으면 이러한 규정은 두지 않도록 하고 있음에 따라 공공주도 해상풍력단지개발사업 평가위원회의 위원장 또한 결정권을 갖지 않는 것이 바람직하다.

또한, 운영요령 [별표 4]에서는 각 수행기관이 세부사업을 수행하는데 소요되는 사업비 계상의 세부적인 사항을 정하고 있는데, 내부인건비 계상기준에 따르면 참여인력이 동시에 수행하는 정부출연사업(과제) 참여율의 합이 100%를 초과하지 않도록 하고 있으며, 해당사항은 운영요령 [별지 제1-2호 서식]의 사업계획서 내용 중 3-3. 참여연구원 현황([표 1] 참조)으로 확인하고 있다.

[표 1] 사업계획서 서식 중 3-3. 참여연구원 현황

번호	소속 기관	성명	직위	생년 월일 (성별)	전공 및 학위			사업 담당 분야	사업 참여 기간	신규 채용 여부	본사업 참여율 (%) (A)	정부출연사업 참여율 (%) (B)	전체 참여율 (A+B)	정부출연사업 참여 사업수 (건)
					취득년도	전공	학위							
1	000 연구원	홍길동	책임	000000	0000	에너지 공학	박사	총괄	'00.00 ~'00.00	X	00%	00%	00%	0
2														

이에 따라 감사실에서 2022년과 2023년 해상풍력 적합입지 발굴사업 사업계획서를 확인한 결과, [표 2]와 같이 기관별 참여율 계상 방법이 상이하게 적용된 것으로 확인되었다. 따라서, 풍력사업실은 운영요령 개정 등을 통해 본사업 참여율 산출 기준을 명확하게 제시할 필요가 있다.

[표 2] 참여연구원 참여율 계상방식

연번	수행기관명	계상방식
1	(가재생략)	
2		

주) 사업계획서 제출자료 재구성

관련부서 의견 풍력사업실은 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 평가위원회 운영 및 참여연구원 참여율 계상방식 관련 규정을 보완하여 사업이 보다 공정하고 내실있게 추진될 수 있도록 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ① 풍력사업실장은 운영요령에 따른 평가위원회 위원 구성 시 제척·기피·회피 규정 등을 명확히 하여 이해충돌을 방지하고, 민주적 의사결정 구조를 강화할 수 있도록 운영요령을 재검토하시기 바라며,(개선) ② 수행기관 인건비 계상 시 참여율이 100%를 넘지 않도록 확인할 수 있는 명확한 계상기준 수립 등 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)